



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

تاريخ/2025/2/11م

مذكرة بالتعقيب على تقرير الخبرة

في الدعوى رقم 2024/1409/53

مقدمة لدى محكمة الدقم الابتدائية - الدائرة العمالية

خلال الأجل الموصوف من قبل عدالة المحكمة

والمحدد لنظرها جلسة 2025/2/25م

«مقدمة من:»

(مدعى عليها)

عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م

ومحلها المختار/ مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية.

العنوان/ العذبية-بوشر - شارع السلطان قابوس - بقرب مطار مسقط الدولي - بناية الزين - الطابق الأرضي
هاتف رقم: (24137112) - (90921000).

«خاتمة:»

(المدعى)

سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلى

يمثله قانوناً: مكتب د. وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية.

العنوان/ محافظة مسقط - منطقة الوطية - مجمع أوتاد - مكتب رقم 21 - هاتف رقم: 93870994



نتقدم لعدالة المحكمة الموقرة وبالنيابة عن موكلتنا بموجب سند الوكالة المرفقة **(مستند أول)** بمذكرة بالتعقيب على ما خلصت إليه أعمال الخبرة، ونلتمس في ختامها وقبل الفصل في الموضوع بإعادة أوراق الدعوى إلى الخبير المكلف لاستكمال عمله وتقديم تقرير تكميلي؛ ذلك بسبب عدم اللزم المنطقي للنتيجة التي خلص إليها التقرير في شأن فروقات الراتب بناء على الخطاب المتضمن الأوامر السامية المطاعة بوقف الترقيات والمكافآت، والذي أورد التقرير ذاته بيانه في الصفحة العاشرة منه، وفي الموضوع القضاء برفض الدعوى بسبب وجود أوامر سامية بوقف الترقيات والمكافآت يتعين الامتثال لها وتطبيقها، فضلا عن أنه لا يجوز إعمال مبدأ المساواة إذا ترتب عليه مخالفة أحكام القانون الواجب التطبيق؛ وتوجز المدعى عليها بيان ذلك فيما يلي:

﴿الوقائع﴾

نحيل في شأن الوقائع إلى ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعى عليها في الجلسة السابقة، وذلك تلافيا للتكرار، وحفاظا على وقت عدالة محكماتكم الموقرة.

﴿التعقيب﴾

أولا:-

انتهى التقرير صائبا إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في شأن العمل الإضافي المدعى قيامه به.

ثانيا:-

أما في شأن ما انتهى إليه التقرير باحتساب فارق المخصصات المالية من راتب مايو 2019م وحتى شهر ابريل 2023م مبلغ إجمالي وقدره 17.758.021 ر.ع مع الأخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية، فهو المردود بأن أحكام الإثبات أوجبت أن يضع الخبير تقريراً موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه في المهمة التي كلف بها والأوجه



التي استند إليها بإيجاز ودقة ووضوح كما يجب أن تكون نتيجة أعماله مؤدية منطقيا إلى ما توصل إليه من نتائج وإلا كان التقرير مشوبا بالقصور في أسبابه والفساد في استدلاله؛ وبمطالعة عدالة محكمكم لما جاء في التقرير وتحديدا في الصفحة العاشرة منه يبين أن الخبير الفاضل قد أورد بيانا وافيا بما تضمنه الخطاب الصادر من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤرخ في 2020/3/19م والمشمول على التوجيه بتنفيذ الأوامر السامية بوقف الترقيات والمكافآت، بل أن الخبير قد استرسل بالقول بأن المدعى عليها قد امتنعت عن صرف راتب الوظيفة محل النزاع قبل ما يقارب 11 شهرا من استلام خطاب وقف الترقيات والمكافآت، بحسب عبارة التقرير، إلا أن الخبير يمضي مغفلا الخطاب ونتيجة بحثه وقد حدد المدة بأحد عشر شهرا، ليحتسب فروقات الراتب والعلاوات الثابتة لتسعة وأربعين شهرا فانتهى إلى المبلغ غير المستحق للمدعي.

وهنا يثور التساؤل إذا كانت مسألة وقف الترقيات هي مسألة قانونية، وهي كذلك، وقد أكد الخبير في السطر الأخير من تقريره أنه قد قصر عمله على الجانب الفني دون التطرق للمسائل القانونية، لماذا قام باحتساب الفروقات عن مدة 49 شهرا، مخالفا بذلك ما جاء في تقريره ذاته من أن الامتناع عن صرف الراتب الموافق للدرجة الوظيفية (وهو ما لا نسلم بصحته أيضا) يحسب لأحد عشر شهرا فحسب؟

وتعيد المدعى عليها التساؤل هل كان يمكن لها الخروج على مقتضيات الأوامر السامية بما لها من طبيعة ملزمة؟ وتتساءل من يملك مخالفة النظام الأساسي للدولة؟



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

﴿بناءً عليه﴾

تلتزم المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:-

أولاً وقبل الفصل في الموضوع:- بإعادة الأوراق للخبير لاستكمال عمله وإعداد تقريره التكميلي.

ثانياً/ وفي الموضوع:

- 1- برفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقيات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها وللأسباب الأخرى السالف ذكرها.
- 2- بإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغاً مقداره ١٠٠٠ ر.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المحامي/ علي بن محمد العمري

مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية



التاريخ: ١٤٤٥ / ٦ / ١٩

الموافق: ٢٠٢٤/١١/١

تاريخ إنتهاء الوكالة

٢٠٢٨/١٢/٣١



وكالة محاماة

خاتمة الكاتب بالعدل

١٠١٩٠٧٣٤

الطرف الأول	راشد بن علي بن ابراهيم البلوشي	الجنسية	عمان	الرقم المدني	1527633
الصفة	رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سجل تجاري رقم / ١١٨٩١٨٤				

مكتب د . هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية			الوكيل
الرقم المدني	درجة التقاضي	المحامي	
٨٣٦٧.٧٧	علي	علي بن محمد بن سليمان المعمرى	١
٦٧٨٥٩٦٩	علي	هلال بن خليفه بن هلال الخروصي	٢
١٧٩٣٨٩٤٢	استئناف	وارث بن خليفة بن هلال الخروصي	٣
٢٠٨٢١٤٢٢	ابتدائي	ساره بنت علي بن ناصر العنبرية	٤
١٢.٥١٢٢٢	تحت التمرين	المنتصر بن ناصر بن خليفه القرني	٥
١٣٥٤٥٣٣٩	تحت التمرين	آمنه بنت سيف بن علي الحمراشدية	٦
١١٤١١٧٣٣	تحت التمرين	أيمان بنت حمد بن سنيدي بن حميد الشعيلية	٧
٢٥١٥٧٩٣١	تحت التمرين	سعود بن خميس بن سيف بن خميس الخروصي	٨
١٣٨١٣٥٩٥	تحت التمرين	ملاك بنت وليد بن حمود المعمرية	٩

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتمدة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونائباً عنه في الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء العسكري والمحكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحركات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الآجال للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة البينات والتصديق عليها والاعتراض على بينات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها وردّها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات وطلب المعارضة والتماس إعادة النظر وطلب ترك الدعوى ورد القضية ومخاضتهم وطلب التحكيم وطلب الاستشكال واختيار ورد المحكمين والحضور أمامهم وتسلم تقاريرهم والتنازل عن الحقوق والأحكام كلياً أو جزئياً والصلح وطلب إحضار الشهود ومناقشتهم وتسلم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق . وله في سبيل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسلم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٣١.

بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا.

الكاتب بالعدل / عبدالله بن سيف بن محمد الأزمي

98135

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 603



الورقة الأولى : ١ من ١

تم إنجاز المعاملة إلكترونياً و للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح (QR)